SUNAT

Resolución de Oficina Zonal Juliaca

Nº 216-014-0003292/SUNAT

Juliaca, 12 de julio de 2021

VISTO, el Expediente de Reclamación N° 2160340004437 del 03 de mayo de 2021, interpuesto por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.,** con Registro Único de Contribuyente N° 20447969531, representada por Edit Quispe Luza, con domicilio fiscal en Avenida Polígono Industrial, Manzana: B, Lote: 1 -Urbanización Apiraj, distrito de Juliaca, provincia de San Román y departamento de Puno (Refer: Frente a Lima Gas), contra la Orden de Pago Nº 213-001-0327459.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Administración Tributaria notificó a la recurrente la Orden de Pago Nº 213-001-0327459[1], por el importe de S/ 897,987.00, más intereses moratorios, girada por la omisión al pago del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al ejercicio 2020.

Que, en su escrito de reclamación, la recurrente manifiesta que el 30 de abril de 2021 presentó su declaración jurada rectificatoria con el PDT 710 N° 1001520652, debido a errores y omisiones en la declaración de costo de ventas, gastos administrativos y de ventas, determinando un Impuesto a la Renta por pagar de S/ 32,273.00, los mismos que fueron compensados con los pagos a cuenta y no resultando importe por pagar.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135° y último párrafo del artículo 136° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias[2] , concordado con lo establecido en el numeral 3 del literal a) del artículo 119° del citado dispositivo, se admite a trámite la reclamación presentada sin exigirse el pago previo de la orden de pago reclamada.

Que, en el presente caso, el asunto controvertido radica en determinar si la orden de pago reclamada fue emitida de acuerdo a ley.

Que, por el ejercicio 2020, la contribuyente presentó las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, cuyo detalle se muestra a continuación:

---

[1] Con fecha 23 de abril de 2021, se efectuó el depósito de la orden de pago impugnada en el buzón electrónico asignado a la recurrente en el Sistema Informático de Notificaciones SOL de la Administración Tributaria, siendo que la notificación se considera efectuada al día hábil siguiente a la fecha del mencionado depósito, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario, en concordancia con el artículo 10° de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT.

[2] En adelante, "Código Tributario".

Cuadro N° 01			
Concepto	**2020-13 Declaración Jurada Original PDT 710 N° 1001046540 26/03/2021**		**2020-13 Declaración Rectificatoria PDT 710 N° 1001520652 30/04/2021**
	Cas	S/	S/
Impuesto a la Renta	**113**	**940,691.00**	**32,273.00**
Saldo a favor del ejercicio anterior	127	-	-
Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(42,704.00)	(43,610.00)
Sub Total	506	897,987.00	(11,337.00)
Pagos del ITAN	131	-	-
Saldo ITAN no utilizado	279	-	-
Saldo a favor del contribuyente	**138**	**0.00**	**(11,337.00)**
Saldo a favor del fisco	**139**	**897,987.00**	**0.00**
Total Deuda Tributaria	505	897,987.00	0.00
Pagos efectuados	144	0.00	0.00
Saldo de la Deuda Tributaria	**146**	**(1) 897,987.00**	**0.00**
Importe pagado	180	0.00	0.00

(1) Tributo insoluto por el que emitió la Orden de Pago N° 213-001-0327459.

Que, en mérito a la declaración jurada original, cuyo detalle se muestra en el cuadro precedente, la Administración Tributaria emitió la orden de pago impugnada al verificar una omisión al pago del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al ejercicio 2020, de S/ 897,987.00, más intereses moratorios, al amparo de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 78° del Código Tributario.

Que, es del caso mencionar que con posterioridad a la notificación de la orden de pago antes mencionada, vale decir, el 30 de abril de 2021, la recurrente presentó su declaración rectificatoria con el PDT 710 N° 1001520652, mediante la cual modificó el importe consignado en la casilla 113 – Impuesto a la Renta, determinando como deuda tributaria por concepto del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, la suma de S/ 32,273.00.

Que, al respecto, el numeral 1 del artículo 78° del Código Tributario, prescribe que la orden de pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la resolución de determinación, entre otros casos, por tributos autoliquidados por el contribuyente;

Que, asimismo, el numeral 88.2 del artículo 88° del citado Código Tributario, establece que la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma; y que de vencer éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva;

Que, el tercer párrafo del numeral precitado, señala que la declaración rectificatoria surtirá efectos con su presentación siempre que se determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración de efectuar la verificación o fiscalización posterior;

Que, ahora bien, como se ha indicado, con la declaración rectificatoria presentada mediante el PDT 710 N° 1001520652 del 30 de abril de 2021, la contribuyente determinó por concepto del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, un menor tributo que el consignado en su declaración jurada original (de S/ 940,691.00 a S/ 32,273.00), verificándose además que luego de presentada la declaración rectificatoria antes mencionada, transcurrieron más de cuarenta y cinco (45) días hábiles sin que la Administración hubiera emitido pronunciamiento[3], por lo que la misma surtió efectos;

[3] El referido plazo venció el 05 de julio de 2021.

Que, estando a la información consignada en la declaración rectificatoria del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, **corresponde dejar sin efecto la Orden de Pago Nº 213-001-0327459.**

Que, finalmente, cabe señalar que el presente pronunciamiento no inhibe la facultad de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, de conformidad con lo previsto por los artículos 62° y siguientes del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 501 – Ley General de la SUNAT; concordante con el artículo 537° del Documento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 065-2021/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar **FUNDADA** la reclamación interpuesta por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.,** mediante el Expediente N° 2160340004437 del 03 de mayo de 2021, en consecuencia, **DEJAR SIN EFECTO** la Orden de Pago N° 213-001-0327459.

Regístrese, comuníquese y archívese.

CHRISTIAM JOEL SANTA CRUZ ALCAZAR
JEFE ZONAL (e)
OFICINA ZONAL JULIACA

OPP/2008.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.